

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1713/2535

นาย สำเนียง ยะสานติ ทิพย์
นาย ชันติ บุณนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 90

ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีที่ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์โดยการครอบครองหรือไม่ แม้โจทก์จะมีได้ส่งให้แก่จำเลยซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วันตาม ป.วิ.พ. มาตรา 90 แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจึงชอบที่จะให้รับเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้ตาม มาตรา 87(2).

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ครอบครองที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตือ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2528 จำเลยซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาเตือได้พาชาวบ้านประมาณ 30 คน เข้ามาทำการถากถางและตัดต้นไม้ในที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศใต้ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ อ้างว่าเป็นการพัฒนาที่ดินของโรงเรียนบ้านนาเตือ การกระทำของจำเลยเป็นการรบกวนขัดขวางการครอบครองของโจทก์ โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 3,000 บาท ขอบังคับให้จำเลยถอนเสาหลักรั้วที่จำเลยปักไว้ในที่ดินของโจทก์ออกไป และ

ห้ามจำเลยไม่ให้เกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 3,000 บาท

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยรับราชการเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ 6 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ราชพัสดุและอยู่ในความดูแลครอบครองของโรงเรียนบ้านนาเดื่อ และขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ โจทก์ไม่เคยเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโจทก์ไม่ได้เสียหายตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนเสารั้วที่จำเลยปักไว้ในที่ดินของโจทก์ออกไป และห้ามมิให้จำเลยเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นางวิมลศรี เลิศศรี ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยว่า การที่โจทก์อ้างอิงใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ตามเอกสารหมายเลข จ.1 รวม 4 ฉบับ โดยโจทก์มิได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้จำเลยทราบก่อนวันนัดสืบพยาน 3 วัน เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 จึงไม่อาจรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์เอกสารหมายเลข จ.1 ที่โจทก์อ้างอิงแล้วเห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็น

ข้อสำคัญในคดี แม่โจทก์จะมีได้ส่งให้แก่จำเลยซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันสืบพยาน ไม่น้อยกว่า 3 วันแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงให้รับเอกสารดังกล่าวเป็น พยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2)..."

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ